

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2476/2535	ร้อยเอกธำรงค์ศักดิ์ อยู่หุ่น	โจทก์
	พลตรีสนิท ศรีศิริ กับพวก	จำเลย
	พลตรีสนิท ศรีศิริ จำเลยที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 234, มาตรา 247

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาข้อ 2.1 และข้อ 2.2 เป็นฎีกาที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วใน ศาลอุทธรณ์ จึงไม่รับ รับเป็นฎีกาเฉพาะข้อ 2.3 และ 2.4

จำเลยที่ 1 เห็นว่า ฎีกาข้อ 2.1 เรื่องการใช้สิทธิทางศาลและการเสียค่าฤชาธรรมเนียม ฎีกาข้อ 2.2 เรื่องการดำเนินการส่งหมายเรียกสำเนาคำฟ้องและหมายนัดกำหนดวันสืบพยาน เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวข้องด้วยความสงบเรียบร้อยของ ประชาชนและเป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย โปรดยกคำสั่ง ให้รับฎีกาข้อ 2.1 และข้อ 2.2 ไว้ พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องหรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับเป็นว่า ให้เพิกถอนการจดทะเบียนทางราชการจำยอมในที่ดินโจทก์โฉนดเลขที่ 3248 ตำบลสวนใหญ่(บ้านสวนใหญ่) อำเภอเมืองนนทบุรี (ตลาดขวัญ) จังหวัดนนทบุรีซึ่งได้จดทะเบียนเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2529

จำเลยที่ 1 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาบางข้อ(อันดับ 56)

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องนี้ ศาลชั้นต้นสั่งว่า จำเลยที่ 1 ยื่นอุทธรณ์คำสั่งพ้นกำหนด 15 วันนับแต่วันที่ศาลได้มีคำสั่งให้ส่งคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไปศาลฎีกาพร้อมกับสำนวน(อันดับ 65)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 1 ข้อ 2.1 และ 2.2 ในวันที่ 5 มีนาคม 2535 ซึ่งเป็นวันที่จำเลยที่ 1 ยื่นฎีกา จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2535 เป็นการล่วงพ้นกำหนดเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง คำร้องของจำเลยที่ 1 จึงมิชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 234 ประกอบด้วยมาตรา 247 จึงให้ยกคำร้องค่าคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 1 ข้อ 2.1 และ 2.2 ในวันที่ 5 มีนาคม 2535 ซึ่งเป็นวันที่จำเลยที่ 1 ยื่นฎีกา จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2535 เป็นการล่วงพ้นกำหนดเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง คำร้องของจำเลยที่ 1 จึงมิชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 234 ประกอบด้วยมาตรา 247 จึงให้ยกคำร้องค่าคำร้องเป็นพับ

(บุญศรี กอบบุญ-สุทธิ นิชโรจน์-เสมอ อินทรศักดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ